

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

1. Parceria Público Privada (PPP)

Nesta aula, o tema continua sendo serviços públicos, mas agora o foco deixa de ser a concessão comum, prevista na Lei 8987, para tratar de uma concessão especial: a **Parceria Público-Privada**, conhecida como **PPP**.

Apesar de também se tratar de uma concessão, a PPP possui características próprias que a tornam uma modalidade diferenciada de contrato entre o poder público e a iniciativa privada.

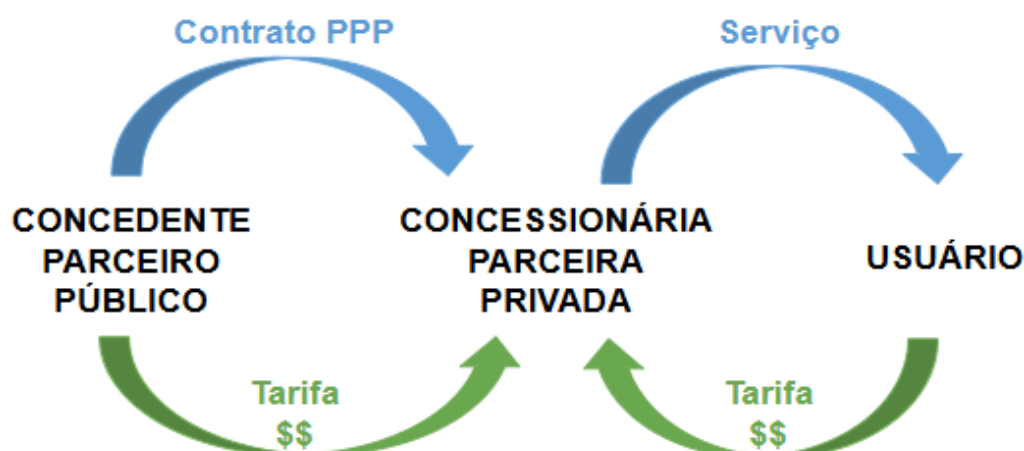
A PPP é regulada por uma lei específica, a **Lei 11.079 de 2004**, e se apresenta em duas modalidades principais: a **patrocinada** e a **administrativa**.

1. 1. Concessão Patrocinada

Vamos começar explicando a **PPP patrocinada**, utilizando um esquema semelhante ao que já havia utilizado anteriormente para explicar a concessão comum. Nesse modelo, há três agentes principais: o **parceiro público**, que corresponde ao **poder concedente**; a **parceira privada**, que é a **concessionária** responsável pela execução do serviço; e o **usuário**, que é o destinatário do serviço prestado.

O funcionamento da PPP patrocinada se dá da seguinte forma: o parceiro público celebra um contrato de concessão com a parceira privada. Essa empresa, por sua vez, é responsável por prestar o serviço diretamente ao usuário. O usuário paga uma tarifa pela utilização do serviço, **mas essa tarifa não é totalmente arcada por ele**.

O **poder público também contribui financeiramente, pagando parte da tarifa**, o que caracteriza o patrocínio que dá nome à modalidade. Essa combinação de **pagamento compartilhado** tem como objetivo **garantir a modicidade tarifária**, ou seja, assegurar que os valores cobrados dos usuários não sejam excessivamente altos.



Para ilustrar esse funcionamento, um exemplo prático: suponha que o valor da passagem de ônibus seja de R\$ 10,00. Em um contrato de PPP patrocinada, o usuário seria responsável por pagar R\$ 6,00, ou seja, 60% do valor total, enquanto o poder público arcaria com os R\$ 4,00 restantes, correspondentes aos 40% do custo.

Assim, a empresa concessionária recebe o valor integral da tarifa, mas o pagamento é dividido entre o usuário e o parceiro público. Essa é a essência da PPP patrocinada.

Há um ponto importante previsto na legislação sobre Parcerias Público-Privadas, especificamente sobre a PPP patrocinada: existe um **limite legal** para a participação financeira do parceiro público no pagamento da tarifa.

A lei estabelece que a administração pública pode arcar com **até 70% do valor da tarifa**, sendo este o teto permitido como regra geral.

Assim, retomando o exemplo anterior em que a tarifa do serviço é de R\$ 10,00, o poder público poderia, no máximo, contribuir com R\$ 7,00. O restante, nesse caso R\$ 3,00, deveria ser pago pelo usuário.

É possível, entretanto, que a participação do poder público seja inferior a esse máximo, podendo variar para R\$ 1, R\$ 2, R\$ 4, até o limite legal de R\$ 7,00, sempre respeitando o percentual de 70%.

No entanto, há uma exceção à regra. Em determinadas situações, quando o valor da tarifa do serviço é considerado elevado e se torna inacessível para o cidadão, a administração pública pode buscar uma solução legislativa. Nesse caso, o Poder Executivo pode propor um projeto de lei ao Poder Legislativo com o objetivo de autorizar um percentual superior aos 70% estabelecidos na regra geral.

Essa autorização deve constar em uma lei específica, que indicará expressamente que, para determinado serviço público — como, por exemplo, transporte coletivo urbano de passageiros — o poder público poderá contribuir com 80%, 85% ou até 90% do valor da tarifa.

Portanto, **embora o limite padrão seja 70%, esse percentual pode ser ampliado desde que haja autorização legal específica** para isso.

Dessa forma, o conceito de PPP patrocinada se completa com a noção de que a participação do poder público no custeio do serviço ao usuário é limitada, mas passível de flexibilização mediante legislação específica, sempre com o objetivo de garantir tarifas acessíveis e promover o interesse público na prestação dos serviços.



Importante!

Limite de participação: Até **70%** do valor do tarifa.

- Salvo Lei específica dispondo em contrário.

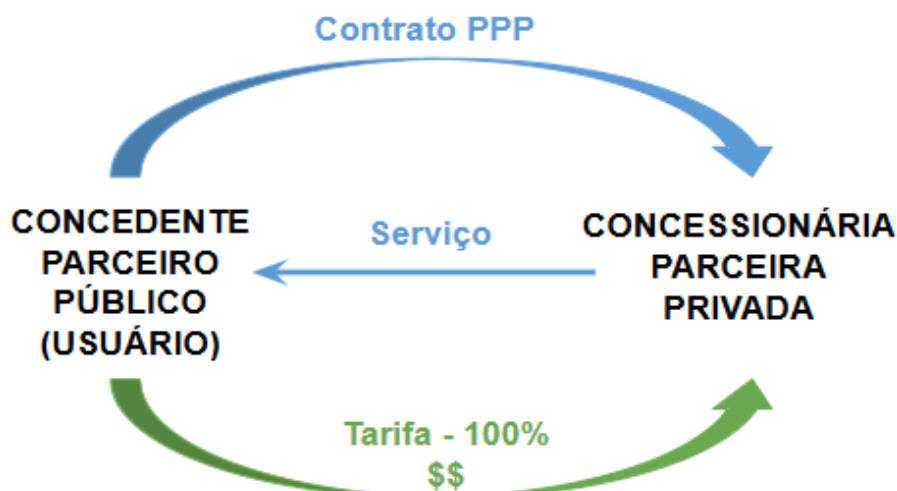
1. 2. Concessão Administrativa

Vamos segue explicando agora a **concessão administrativa**, mostrando que ela apresenta uma dinâmica distinta em relação à concessão patrocinada. Retomando a estrutura básica da PPP, temos o parceiro público e a parceira privada, que celebram entre si um contrato de Parceria Público-Privada.

No entanto, nesse modelo específico, o papel do usuário do serviço muda completamente. Aqui, **quem utiliza o serviço prestado pela empresa privada não é o cidadão comum, mas o próprio parceiro público**. Ou seja, **a parceira privada presta o serviço diretamente ao poder público, que é o usuário** direto ou indireto daquele serviço.

Consequentemente, **o pagamento pela prestação do serviço também é realizado integralmente pelo parceiro público**. Nessa modalidade de concessão, não há cobrança de tarifa do usuário final porque ele sequer existe como parte ativa na relação contratual.

Toda a remuneração da empresa privada é feita com recursos públicos, sendo o poder público responsável por 100% do valor pago. Esse é o traço distintivo da concessão administrativa.



Fique ligado!

Comparando os três tipos de concessão, para deixar claro o contraste entre eles, temos que:

- Na **concessão comum**, o **usuário arca com 100% do valor do serviço**;
- Na **concessão patrocinada**, o **custo é dividido entre o usuário e o poder público**, dentro dos **limites legais** previamente explicados;
- Na **concessão administrativa**, o **poder público paga integralmente**, pois **ele mesmo é o beneficiário direto ou indireto do serviço**.

Para ilustrar, como exemplo temos a administração penitenciária. Nesse caso, é o próprio Estado que tem o dever de manter a integridade dos presos sob sua custódia, logo, ele se torna o usuário do serviço prestado por uma empresa privada contratada por meio de uma PPP administrativa.

Outro exemplo é o da área da saúde. Em vez de utilizar outros instrumentos jurídicos, o poder público pode recorrer a uma PPP administrativa para a gestão hospitalar, contratando uma empresa que assumirá a prestação do serviço com o Estado sendo o destinatário direto dessa atuação.

2. Legislação

Vamos seguir com a leitura e análise de trechos selecionados da Lei 11.079/2004, que regula as Parcerias Público-Privadas. Esses trechos não compreendem todos os dispositivos legais da norma, mas são os mais cobrados em provas de concurso, com base em uma triagem feita a partir de questões anteriores.

Ainda que qualquer parte da lei possa ser cobrada, o foco é justamente nos pontos mais recorrentes.

Começando pelo artigo 4º da lei, que trata das **diretrizes** que devem ser observadas na contratação de PPPs. A primeira delas é a **eficiência no cumprimento das missões do Estado e no uso dos recursos da sociedade**. Ou seja, é necessário que os serviços contratados por meio de PPP sejam prestados com qualidade e com racionalidade no uso dos recursos públicos.

A segunda diretriz mencionada é o **respeito aos interesses e direitos tanto dos destinatários dos serviços quanto dos entes privados encarregados de sua execução**. Isso implica garantir os direitos dos usuários do serviço, assim como os da empresa contratada.

Uma das diretrizes mais importantes é a **indelegabilidade de determinadas funções típicas e exclusivas do Estado**. Por meio de uma PPP, não é possível delegar funções como a regulação, a jurisdição, o exercício do poder de polícia e outras atividades que são privativas da administração pública.

Como exemplo, temos a aplicação de sanções, que é uma prerrogativa exclusiva da Fazenda Pública. Tais atividades não podem ser terceirizadas, nem atribuídas a entes privados, mesmo no contexto de uma PPP.

Outra diretriz importante é a **responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias**. Isso significa que os contratos devem respeitar os limites orçamentários e as regras fiscais estabelecidas, evitando desequilíbrios nas contas públicas.

Também é destacada a **necessidade de transparência nos procedimentos e decisões** relacionados à PPP, garantindo clareza, publicidade e legitimidade ao processo.

Chamo sua atenção para um ponto crucial nas PPPs: a repartição objetiva de riscos entre as partes. Diferentemente de um contrato administrativo comum, **nas Parcerias Público-Privadas há uma responsabilidade solidária entre o parceiro público e o parceiro privado**.

Ou seja, se durante a execução do serviço a empresa privada causar algum dano, o poder público pode ser corresponsabilizado, uma vez que o risco é compartilhado entre ambos.

Essa característica de repartição de riscos torna essencial a previsão, já no edital de licitação, de uma matriz de alocação de riscos. Esse instrumento, que também é previsto na nova Lei de Licitações, define de forma prévia quem será responsável por quais riscos decorrentes do contrato.

Pode-se atribuir essa responsabilidade ao parceiro público ou ao parceiro privado, dependendo da natureza do risco e do que for negociado entre as partes.

Além das diretrizes já citadas, a lei também prevê a necessidade de garantir sustentabilidade financeira ao projeto e que ele traga vantagens socioeconômicas, como impacto positivo na sociedade e estímulo a projetos de pesquisa, reforçando o caráter estratégico e transformador das PPPs.

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:

- I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade;
- II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;
- III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;
- IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
- V – transparência dos procedimentos e das decisões;
- VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
- VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria.

Agora, destacando o artigo 5º, que trata das cláusulas obrigatórias nos contratos de Parceria Público-Privada. Esses pontos também são recorrentes em provas de concurso, e, por isso, merecem atenção especial.

Inicialmente, explica que as cláusulas dos contratos de PPP devem observar o disposto no artigo 23 da Lei 8987, que é a lei das concessões comuns, e, no que couber, também prever outros elementos específicos exigidos pela própria Lei das PPPs. Um dos principais elementos é o prazo de vigência do contrato.

Diferentemente da concessão comum, onde não há um prazo determinado na legislação, na PPP a lei estabelece limites claros: **o contrato deve ter duração mínima de cinco anos e máxima de trinta e cinco anos**, compatível com o tempo necessário para amortizar os investimentos realizados. Essa regra costuma ser bastante cobrada em concursos e deve ser memorizada.

Outro ponto essencial é a previsão das penalidades aplicáveis tanto à administração quanto ao parceiro privado em caso de inadimplemento. Essas penalidades devem ser sempre proporcionais à gravidade da falta cometida e às obrigações previstas no contrato.

Além disso, o contrato deve conter a repartição objetiva dos riscos entre as partes, já abordada anteriormente. Essa repartição deve incluir, inclusive, a definição de responsabilidades em situações excepcionais, como casos fortuitos, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.

Cada uma dessas situações precisa estar prevista no contrato, indicando claramente a quem caberá assumir o risco.

O contrato também deve dispor sobre as formas de remuneração do parceiro privado e os critérios para atualização dos valores contratuais, bem como os mecanismos necessários para garantir a manutenção da atualidade da prestação do serviço, conforme previsto nos princípios do serviço público.

Também é fundamental que se prevejam os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do parceiro público, além dos modos e prazos para regulação dessa inadimplência e, quando houver, as formas de acionamento da garantia oferecida pelo parceiro público.

Nesse ponto, chamo atenção para um detalhe curioso e importante: na PPP, **quem oferece a garantia é o poder público**. Diferentemente de contratos tradicionais, aqui o Estado pode prestar garantias ao parceiro privado, como forma de assegurar a execução contratual.

Além disso, o contrato deve conter critérios objetivos para avaliação do desempenho do parceiro privado. É necessário definir de maneira clara como a performance da empresa será mensurada ao longo da execução contratual.

O parceiro privado também deve prestar garantias de execução compatíveis com os riscos e encargos do contrato, respeitando os limites previstos pela legislação. Embora o artigo mencione a antiga Lei 8666, o professor ressalta que o correto agora é observar a nova Lei de Licitações, a 14.133.

O artigo 5º ainda prevê, especificamente nas concessões patrocinadas, que o contrato deve observar o que está disposto no inciso 15 do artigo 18 da Lei de Concessões.

Além disso, o professor destaca um ponto especialmente interessante previsto no inciso 9 do artigo 5º: o compartilhamento de ganhos econômicos com o parceiro público. Isso acontece da seguinte forma: como há repartição de riscos na PPP, **os riscos não recaem apenas sobre a empresa, mas também sobre o poder público**.

Essa distribuição de responsabilidade transmite ao mercado financeiro uma percepção de menor risco, o que permite ao parceiro privado obter financiamentos com taxas de juros mais vantajosas.

Ao buscar crédito no banco, a empresa se beneficia do fato de o Estado estar envolvido na parceria, funcionando como uma espécie de co-garantidor implícito. Isso melhora a condição do empréstimo, resultando em juros mais baixos. Esse ganho financeiro, decorrente da redução do risco de crédito, precisa ser compartilhado com o parceiro público.

Ou seja, o lucro adicional que a empresa obtiver por ter conseguido um financiamento em condições mais favoráveis deve ser repartido com o Estado, reforçando a lógica de equilíbrio e colaboração que permeia as Parcerias Público-Privadas.

Sobre a realização de vistorias nos bens reversíveis, esses bens são considerados essenciais à prestação do serviço público, e, por isso, o contrato deve prever que serão vistoriados periodicamente. Caso, durante essas vistorias, sejam encontradas irregularidades, o parceiro público poderá reter pagamentos devidos ao parceiro privado, utilizando os valores para reparar os danos identificados.

Essa possibilidade é válida tanto nas concessões patrocinadas quanto nas administrativas, pois em ambas o poder público realiza pagamentos à empresa contratada.

Outro ponto obrigatório nos contratos, é a previsão do cronograma e dos marcos para o repasse de recursos ao parceiro privado. Isso diz respeito ao que ele chama de cronograma de desembolso, ou seja, a programação dos pagamentos que a administração fará à empresa, tanto na fase inicial de investimento do projeto quanto após a disponibilização dos serviços contratados.

Esses repasses devem estar organizados e previstos no contrato com base no artigo 6º, parágrafo segundo, da lei.

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever:

I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;

II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas;

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;

IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais;

V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços;

VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia;

VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado;

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 ;

IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado;

X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas.

O artigo 6º, trata especificamente da contraprestação pecuniária por parte da administração pública nos contratos de PPP. Como já foi explicado, nas modalidades patrocinada e administrativa o poder público tem o dever de realizar pagamentos ao parceiro privado, e o artigo 6º define as formas pelas quais isso pode ser feito.

A lei permite que essa contraprestação seja realizada por meio de ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos perante a própria administração pública ou ainda por meio da outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, que são aqueles que pertencem ao Estado, mas não têm destinação específica. Além disso, a norma admite outros meios previstos em lei, conferindo certa flexibilidade à forma de pagamento.

O parágrafo primeiro do artigo 6º, que permite uma forma diferenciada de remuneração ao parceiro privado: a remuneração variável atrelada ao desempenho.

Essa cláusula pode prever que o valor pago ao parceiro privado será ajustado conforme o nível de qualidade do serviço prestado. Isso significa que, ao cumprir metas e padrões de desempenho previamente definidos no contrato, a empresa poderá receber uma remuneração maior.

Por outro lado, se não atingir essas metas, sua remuneração poderá ser reduzida. Essa possibilidade torna a execução do contrato mais dinâmica e incentiva a busca por excelência por parte do parceiro privado, já que sua receita estará diretamente vinculada à qualidade e à eficiência do serviço que oferece.

Esses dispositivos não apenas são importantes do ponto de vista legal, mas também são bastante cobrados em concursos, exigindo do aluno atenção aos detalhes e compreensão dos mecanismos que estruturam e equilibram as relações contratuais entre o setor público e o privado dentro do modelo de PPP.

Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por:

- I – ordem bancária;
- II – cessão de créditos não tributários;
- III – outorga de direitos em face da Administração Pública;
- IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;
- V – outros meios admitidos em lei.

§ 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.

O parágrafo 2º, trata da possibilidade de o contrato de PPP prever o aporte de recursos financeiros por parte do parceiro público em favor do parceiro privado. Esse aporte não diz respeito ao pagamento pela prestação de serviço em si, mas sim a contribuições acessórias, voltadas para a realização de obras ou aquisição de bens reversíveis necessários à execução do contrato.

Por exemplo, se a empresa precisa construir alguma estrutura para prestar o serviço contratado e não possui capital suficiente, o poder público pode realizar um aporte financeiro para viabilizar a execução da obra.

Da mesma forma, se a empresa precisa adquirir bens essenciais para a prestação do serviço – os chamados bens reversíveis, que ao final do contrato retornarão ao patrimônio do Estado – o parceiro público pode repassar recursos para essa finalidade.

Embora o Estado esteja financiando a aquisição, o bem não é um presente dado à empresa, pois será revertido automaticamente à administração pública ao término da PPP. Desse modo, não há prejuízo para o erário, já que o bem adquirido passa a integrar o patrimônio público ao fim do contrato.

§ 2º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.

Seguindo a mesma lógica, o parágrafo 5º do artigo 6º, formaliza esse entendimento na lei. Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não terá direito à indenização pelas parcelas de investimento vinculadas aos bens reversíveis que ainda não tenham sido totalmente amortizadas ou depreciadas, desde que esses investimentos tenham sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos feito pelo parceiro público, conforme previsto no parágrafo 2º.

Em outras palavras, normalmente, ao final de uma PPP, o Estado indeniza a empresa pelos bens reversíveis que ainda não se amortizaram financeiramente.

No entanto, quando esses bens foram adquiridos com recursos públicos já aportados anteriormente, essa indenização não é devida. Afinal, o Estado já arcou com o custo desses bens no momento da aquisição, não sendo razoável que tenha que pagar por eles novamente ao final do contrato.

Nesse tipo de situação, o poder público paga apenas uma vez: no momento do aporte de recursos. E como o bem comprado é reversível, ou seja, volta para o patrimônio do Estado ao término do contrato, não há qualquer prejuízo ou desequilíbrio. Essa regra assegura o bom uso dos recursos públicos e evita pagamentos duplos indevidos.

§ 5º Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o § 2º.

O artigo 7º, estabelece uma regra fundamental sobre os pagamentos realizados pela administração pública nos contratos de Parceria Público-Privada. De acordo com esse artigo, a contraprestação pecuniária do poder público só pode ocorrer após a disponibilização do serviço por parte da empresa contratada.

Em outras palavras, não pode haver pagamento antecipado. A lógica é simples: primeiro o parceiro privado presta o serviço ou disponibiliza a infraestrutura contratada, depois o Estado realiza o pagamento correspondente. Isso garante maior segurança jurídica e evita que recursos públicos sejam comprometidos antes da efetiva entrega do objeto do contrato.

Art. 7º A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.

Em seguida, o artigo 8º, que trata das garantias que podem ser oferecidas pelo poder público para assegurar o cumprimento de suas obrigações pecuniárias nos contratos de PPP.

Essas garantias são importantes para dar segurança à empresa contratada de que, mesmo diante de eventuais dificuldades financeiras do Estado, ela receberá pelos serviços prestados. A lei prevê diversas formas pelas quais o Estado pode prestar essa garantia.

Entre elas, estão a **vinculação de receitas, a criação ou uso de fundos especiais** previstos em lei, a **contratação de seguro garantia** com companhias que não sejam controladas pelo poder público, a **prestação de garantia por organismos internacionais ou instituições financeiras multilaterais**, a **constituição de fundos garantidores** ou até mesmo a **criação de empresas estatais** específicas para essa finalidade.

Além dessas, o artigo ainda admite outros mecanismos previstos em lei, deixando claro que o rol é exemplificativo e não taxativo, o que oferece flexibilidade ao gestor público.

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante:

- I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal ;
- II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;
- III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;
- IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras;
- V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;
- VI – outros mecanismos admitidos em lei.

Por fim, o artigo 14, que trata da criação, por decreto, de um órgão gestor específico para as PPPs no âmbito federal. Esse órgão é responsável pela administração das Parcerias Público-Privadas da esfera federal, tendo atribuições bem definidas.

Entre suas competências, estão a definição de quais serviços públicos serão considerados prioritários para serem executados sob o regime de PPP, a normatização dos procedimentos para a celebração desses contratos, a autorização da abertura de licitações e a aprovação dos editais correspondentes.

Além disso, cabe a esse órgão apreciar os relatórios de execução dos contratos firmados, exercendo, portanto, uma função de controle e acompanhamento das parcerias celebradas. Essa estrutura é específica da administração pública federal, sendo que estados e municípios, se desejarem, devem instituir seus próprios órgãos ou mecanismos equivalentes para gerir suas PPPs.

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas federais, com competência para:

- I – definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada;
- II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;
- III – autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;
- IV – apreciar os relatórios de execução dos contratos.

3. Peculiaridades dos Contratos de Parceria Público Privada

Vamos encerrar essa aula trazendo uma série de peculiaridades que envolvem os contratos de Parceria Público-Privada, algumas já abordadas anteriormente e outras novas, importantes para reforçar a compreensão completa do tema.

O **prazo contratual** das PPPs, já mencionado anteriormente, que deve ser **obrigatoriamente entre 5 e 35 anos**. Essa duração mínima e máxima está diretamente relacionada à amortização dos investimentos feitos pela empresa parceira durante a execução do contrato.

O **valor mínimo para a celebração de um contrato de PPP** é de **10 milhões de reais**. Fica aqui um alerta para pegadinhas em provas de concurso que ainda trazem o valor antigo, de 20 milhões, que já foi atualizado. Qualquer contrato com valor inferior a esse limite mínimo não pode ser enquadrado como PPP, conforme a legislação vigente.

O objeto de uma PPP deve necessariamente **envolver a prestação de serviço público**. A PPP pode até ser acumulada com outros tipos de atividades, como execução de obras ou instalação de equipamentos, mas o núcleo da contratação precisa obrigatoriamente estar centrado no serviço público.

A legislação veda expressamente que uma PPP seja firmada apenas para o fornecimento de mão de obra, para a instalação de equipamentos ou exclusivamente para a execução de obra pública. Ou seja, sem o elemento serviço público como componente essencial do contrato, não se configura uma Parceria Público-Privada legítima.

Para reforçar, alguns pontos já discutidos ao longo da aula, como a repartição objetiva de riscos, deve estar **prevista no contrato** e incluir situações como caso fortuito, **força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária**.

Também, a responsabilidade solidária entre o parceiro público e o privado na execução do serviço e o dever de compartilhamento dos ganhos financeiros que o parceiro privado venha a obter em razão da redução de riscos de crédito, justamente por contar com o apoio do Estado no contrato.

Por fim, um elemento estruturante essencial ao modelo das PPPs: a **obrigatoriedade de constituição de uma sociedade de propósito específico (SPE) antes da assinatura do contrato**.

Essa SPE é uma entidade criada exclusivamente para organizar, administrar e executar o contrato de PPP. Trata-se de uma exigência legal e uma medida de governança, voltada para garantir maior controle, transparência e responsabilidade na execução do projeto. A sociedade deve ser criada antes da celebração do contrato e deve ser extinta com o término da parceria.

Essa sociedade é de natureza privada, mesmo sendo formada em parceria com o poder público. Ela não integra a administração pública direta ou indireta, tampouco é uma sociedade de economia mista ou empresa pública. O parceiro público, inclusive, não pode deter o controle majoritário com direito a voto dentro dessa sociedade, preservando sua autonomia como entidade privada.

Além disso, essa SPE pode assumir a forma de companhia aberta, com a possibilidade de negociar ações no mercado financeiro, como na bolsa de valores, o que amplia as alternativas de captação de recursos e reforça seu perfil empresarial.

PECULIARIDADES DO CONTRATO DE PPP

- a) Prazo: entre 05 e 35 anos
- b) Valor mínimo: R\$ 10.000.000,00
- c) Objeto do contrato: deve haver o serviço público, mesmo que cumulado com outros tipos de serviços
- d) Vedado quando o objeto único é o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.
- e) Repartição objetiva de riscos: responsabilidade **solidária** do Estado; compartilhamento de GANHOS decorrentes da redução de riscos. / *inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária*
- f) Sociedade de propósito específico: parceiro público não pode ser sócio majoritário com direito a voto. Criação antes da celebração do PPP; extinção assim que o contrato de PPP for extinto. Poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.

Resumo

1. Conceito de PPP

- É uma concessão especial de serviço público, diferente da concessão comum da Lei 8987/1995.
- Regulada pela Lei 11.079/2004.
- Envolve um contrato entre o parceiro público (administração pública) e o parceiro privado (empresa).

2. Modalidades de PPP

a) PPP Patrocinada

- O parceiro privado presta serviço ao usuário.
- A tarifa é paga em parte pelo usuário e em parte pelo poder público.
- Objetivo: garantir modicidade tarifária.
- O limite de participação do poder público é de até 70% da tarifa, salvo autorização em lei específica para ultrapassar esse percentual.

b) PPP Administrativa

- O parceiro privado presta serviço diretamente ao poder público, que é o usuário direto ou indireto.
- 100% da tarifa é paga pelo poder público.
- Exemplos: administração penitenciária, gestão hospitalar.

3. Diretrizes da Lei 11.079/2004 (Art. 4º)

- Eficiência na execução das funções do Estado.
- Respeito aos direitos dos usuários e empresas.
- Indelegabilidade de funções exclusivas do Estado (regulação, poder de polícia, jurisdicional etc.).
- Responsabilidade fiscal.

- Transparência nos procedimentos.
- Repartição objetiva de riscos, incluindo:
 - Caso fortuito
 - Força maior
 - Fato do príncipe
 - Álea econômica extraordinária
- Responsabilidade solidária entre as partes pelos danos.
- Previsão de matriz de alocação de riscos no edital.

4. Cláusulas Contratuais Obrigatórias (Art. 5º)

- Prazo de vigência: entre 5 e 35 anos.
- Penalidades proporcionais à gravidade da falta.
- Formas de remuneração e reajuste.
- Critérios de avaliação de desempenho do parceiro privado.
- Garantias de execução compatíveis com os riscos.
- Previsão do compartilhamento de ganhos obtidos pelo parceiro privado com redução de risco de crédito.
- Vistoria de bens reversíveis, com possibilidade de retenção de pagamento em caso de irregularidades.
- Cronograma de desembolso (repasse financeiro ao parceiro privado nas fases de investimento e/ou prestação do serviço).

5. Contraprestação da Administração (Art. 6º e 7º)

- Somente após a disponibilização do serviço (proibição de pagamento antecipado).
- Pode ocorrer por:
 - Ordem bancária
 - Cessão de créditos não tributários
 - Outorga de direitos
 - Bens públicos dominicais
 - Outros meios admitidos por lei
- Pode haver remuneração variável conforme metas e desempenho.
- Aportes financeiros são permitidos para:
 - Realização de obras
 - Aquisição de bens reversíveis
- Sem indenização ao final do contrato se o bem reversível foi comprado com recursos públicos aportados.

6. Garantias do Poder Público (Art. 8º)

- Vinculação de receitas.
- Fundos especiais.
- Seguro-garantia (com empresas privadas).
- Garantias de organismos internacionais.
- Fundo garantidor ou empresa estatal específica.
- Outros mecanismos legais.

7. Órgão Gestor de PPP (Art. 14)

- Criado por decreto federal.
- Atua apenas na esfera federal.
- Funções:
 - Definir serviços prioritários para PPP.
 - Disciplinar os procedimentos de contratação.
 - Autorizar licitações e aprovar editais.
 - Analisar relatórios de execução dos contratos.

8. Peculiaridades dos Contratos de PPP

- Valor mínimo do contrato: R\$ 10 milhões.
- O objeto deve incluir serviço público (mesmo que acumulado com obra ou fornecimento).
- Vedada a PPP com objeto exclusivo de:
 - Fornecimento de mão de obra
 - Instalação de equipamentos
 - Execução de obra pública
- Sociedade de Propósito Específico (SPE):
 - Deve ser criada antes da assinatura do contrato.
 - Tem a função de gestão do contrato.
 - Não faz parte da administração pública.
 - O parceiro público não pode ser sócio majoritário com direito a voto.
 - Extinta com o fim do contrato de PPP.
 - Pode ser companhia aberta, com ações negociadas no mercado.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
